



P E N E T A P A N

Nomor 2610/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

INDAH WIJAYATI, tempat / tanggal lahir Surabaya, 13 Juli 1965, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat di Griya Kebraon Tengah 19 FK/11 RT/RW 004/011, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta, Sebagai: **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERMOHONAN

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Agustus 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register perkara Nomor 2610/Pdt.P/2026/PN Sby, tanggal 27 Agustus 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578015307650001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 26 Agustus 2024 dengan nama **PEMOHON** tertulis **INDAH WIJAYATI**;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) No. 3578013005260001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 Mei 2026 dengan nama **PEMOHON** tertulis **INDAH WIJAYATI**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2610/Pdt.P/2026/PN Sby



3. Bahwa **PEMOHON** tercatat dalam Petikan Akta Kelahiran dengan No. 5225/1965. yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Surabaya tertanggal 31 Agustus 1965 dengan nama **PEMOHON** tertulis **INDAH WIDJAJATI**;
4. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat di Akta Nikah No. 198/14/VII/87 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tertanggal 27 Juli 1987 dengan nama **PEMOHON** tertulis **ENDAH WIJAYATI**;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut **PEMOHON** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **ANANDA BANGUN SANJAYA**
Lahir di Surabaya pada Tanggal, 25 Juni 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12074/1988 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, Kotamadya Surabaya tertanggal 12 Juli 1988 dengan nama **PEMOHON** tertulis **ENDAH WIJAYATI**;
 - b. **ADINDA PUTRI SANJAYA**
Lahir di Surabaya pada Tanggal, 15 Januari 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1503/1994 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, Kotamadya Surabaya tertanggal 29 Januari 1994 dengan nama **PEMOHON** tertulis **ENDAH WIJAYATI**; dan
 - c. **RAHMAYANTI RISKA SANJAYA**
Lahir di Surabaya pada tanggal, 30 Maret 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6507/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa catatan Sipil, Kotamadya Surabaya tertanggal 17 April 1995 dengan nama **PEMOHON** tertulis **ENDAH WIJAYATI**.
6. Bahwa untuk kepastian hukum, **PEMOHON** memohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa **PEMOHON** yang bernama:
 - a. **INDAH WIJAYATI** sebagaimana tercatat dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578015307650001, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3578013005260001;
 - b. **INDAH WIDJAJATI** sebagaimana tercatat dalam Petikan Akta Kelahiran dengan No. 5225/1965 milik **PEMOHON**;

Halaman 2 Penetapan Nomor 2610/Pdt.P/2026/PN Sby



c. **ENDAH WIJAYATI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.198/14/VII/87 milik **PEMOHON**; dan sebagaimana tercatat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12074/1988, Kutipan Akta Kelahiran 1503/1994 dan Kutipan Akta Kelahiran 6507/1995 milik **Anak PEMOHON**.

Sebenarnya adalah **Satu Orang Yang Sama** dan nama yang akan digunakan sehari-hari adalah **INDAH WIJAYATI** sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578015307650001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3578013005260001;

7. Bahwa, **PEMOHON** mengajukan permohonan persamaan nama satu orang yang sama dalam rangka untuk keperluan keseragaman administrasi;
8. Bahwa, untuk itu **PEMOHON** mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;
9. Bahwa, **PEMOHON** bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan **PEMOHON** dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Menyatakan bahwa nama **PEMOHON** yang bernama:
 - a. **INDAH WIJAYATI**;
 - b. **INDAH WIDJAJATI**;
 - c. **ENDAH WIJAYATI**;

Sebenarnya adalah **Satu Orang Yang Sama** dan nama yang akan digunakan sehari-hari adalah **INDAH WIJAYATI** sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578015307650001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3578013005260001.

3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578015307650001 atas nama Indah Wijayati, diberi tanda bukti P - 1;
2. Print Out Kartu Keluarga No. 3578013005260001 atas nama kepala keluarga Indah Wijayati, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopy sesuai fotocopy Petikan Akte Kelahiran No. 5225/1965 atas nama Indah Widjajati, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 198/14/VII/87 atas nama Budi Santoso dengan Endah Wijayati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tertanggal 27 Juli 1987, diberi tanda bukti P - 4
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578012506880003 atas nama Ananda Bangun Sanjaya, diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578015501940001 atas nama Adinda Putri Sanjaya, diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578017003950001 atas nama Rahmayanti Riska Sanjaya, diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 12074/1988 atas nama Ananda Bangun Sanjaya, diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1503/1994 atas nama Adinda Putri Sanjaya, diberi tanda bukti P - 9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 6507/1995 atas nama Rahmayanti Riska Sanjaya, diberi tanda bukti P - 10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3578012607190004 atas nama Kepala Keluarga Ananda Bangun Sanjaya, diberi tanda bukti P - 11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3578012907190002 atas nama Kepala Keluarga Faizal Ramdani, diberi tanda bukti P - 12;

Halaman 4 Penetapan Nomor 2610/Pdt.P/2026/PN Sby



13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3578011706160001 atas nama Kepala Keluarga Denny Nur Jayanto, diberi tanda bukti P - 13;

(2.4) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di dengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Satriyo Gatot Subroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama Budi Santoso, dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sejak Mei 2026;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yaitu Budi Santoso telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ananda Bangun Sanjaya, Adinda Putri Sanjaya dan Rahmayanti Riska Sanjaya;
- Bahwa Pemohon di daerah tempat tinggalnya biasa dipanggil Bu Budi;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah karena nama Pemohon dalam dokumen kependudukan berbeda-beda, ada 3 (tiga) nama Pemohon yaitu Indah Wijayati, Indah Widjajati, dan Endah Wijayati, namun merupakan 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama adalah untuk mengurus surat waris;

2. Saksi Hakim Perdana Hadiyasa S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2000;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama Budi Santoso, dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sejak Mei 2026;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yaitu Budi Santoso telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ananda

Halaman 5 Penetapan Nomor 2610/Pdt.P/2026/PN Sby



Bangun Sanjaya, Adinda Putri Sanjaya, dan Rahmayanti Riska Sanjaya;

- Bahwa Pemohon di daerah tempat tinggalnya biasa dipanggil Bu Budi;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah karena nama Pemohon dalam dokumen kependudukan berbeda-beda, ada 3 (tiga) nama Pemohon yaitu Indah Wijayati, Indah Widjajati, dan Endah Wijayati, namun merupakan 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama adalah untuk mengurus surat waris;

(2.5) Menimbang bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

(2.6) Menimbang bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon Adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya adalah mohon penetapan persamaan nama Pemohon yang tercantum berbeda - beda dalam dokumen - dokumen Pemohon;

(3.2) Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 10 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

(3.3) Menimbang bahwa terhadap kasus hukum kongkrit yang belum diatur Undang - undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 6 Penetapan Nomor 2610/Pdt.P/2026/PN Sby



(3.4) Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan / atau di luar wilayah Republik Indonesia;

(3.6) Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti secara cermat Permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut agar Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa nama Indah Wijayati yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, nama Indah Widjajati yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dan nama Endah Wijayati yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran milik ketiga anak Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Griya Kebraon Tengah 19 FK/11 RT/RW 004/011, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai kewenangan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578015307650001 atas nama Indah Wijayati, dan bukti surat yang bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3578013005260001 atas nama kepala keluarga Indah Wijayati di temukan fakta bahwa nama Pemohon pada dokumen tersebut tertulis Indah Wijayati;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3 berupa Petikan Akte Kelahiran No. 5225/1965 atas nama Indah Widjajati, di temukan fakta bahwa nama Pemohon pada dokumen tersebut tertulis Indah Widjajati;

Halaman 7 Penetapan Nomor 2610/Pdt.P/2026/PN Sby



(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 198/14/VII/87 atas nama Budi Santoso dengan Endah Wijayati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tertanggal 27 Juli 1987, bukti surat yang bertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 12074/1988 atas nama Ananda Bangun Sanjaya, bukti surat yang bertanda P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1503/1994 atas nama Adinda Putri Sanjaya, dan bukti surat yang bertanda P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6507/1995 atas nama Rahmayanti Riska Sanjaya, di temukan fakta bahwa nama Pemohon pada dokumen tersebut tertulis Endah Wijayati;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Satriyo Gatot Subroto dan saksi Hakim Perdana Hadiyasa S., yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa nama Indah Wijayati, Indah Widjajati, dan Endah Wijayati adalah nama satu orang yang sama;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan kesesuaian bukti surat - surat tersebut diatas yaitu adanya perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen tersebut diatas, adalah nama orang yang sama dan selain itu menurut Hakim perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen - dokumen tersebut diatas juga bukanlah perbedaan yang jauh berbeda;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan, **khusus** hanya untuk dokumen - dokumen sebagaimana tersebut di atas;

(3.14) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan dan permohonan Pemohon bersifat volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.15) Mengingat Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan - peraturan lain yang menyangkut penyelesaian permohonan ini;

Halaman 8 Penetapan Nomor 2610/Pdt.P/2026/PN Sby



4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis :
 - Indah Wijayati yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578015307650001, dan Kartu Keluarga No. 3578013005260001, milik Pemohon;
 - Indah Widjajati yang tertera dalam Petikan Akte Kelahiran No. 5225/1965, milik Pemohon;
 - Endah Wijayati yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah 198/14/VII/87 milik Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran No. 12074/1988, Kutipan Akta Kelahiran No. 1503/1994 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 6507/1995 milik ketiga anak Pemohon;adalah nama orang yang sama / satu orang yang sama yang khusus berlaku hanya untuk dokumen - dokumen sebagaimana tersebut diatas dan sehari-hari pemohon akan menggunakan nama Indah Wijayati;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, oleh kami Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d

T.t.d

Diana Syahbani, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Halaman 9 Penetapan Nomor 2610/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor 2610/Pdt.P/2026/PN Sby